

AL CONCEJO DE REPRESENTANTES:

Tengo el agrado de dirigirme a ese Cuerpo a fin de elevar a su tratamiento un Proyecto de Ordenanza que incorpora al marco legal vigente de la Ciudad de Villa Carlos Paz la figura de plusvalía inmobiliaria basándose esta propuesta en los siguientes fundamentos:

La Ciudad, como territorio de construcción social y económica, es el resultado de la interacción pública y privada, con actores generalmente en conflicto entre la lógica del Estado, que busca el bien común y la justicia y la lógica del Mercado, que impulsa el intercambio y el lucro.

Es a partir de este enfoque posible analizar que, por regla general, los asentamientos urbanos en la Argentina se desarrollan mediante un proceso transgeneracional caracterizado por la extensión, consolidación y densificación de los asentamientos urbanos, razón por la cual, el Estado Municipal, debe garantizar que este fenómeno sea un hecho virtuoso y equitativo para las generaciones presentes y futuras, con igual interés y preocupación que garantiza los beneficios de un ambiente saludable.

La transformación del territorio rural en territorio urbano (extensión) y la compactación edilicia mediante indicadores específicos (densificación), que favorecen el aprovechamiento de la infraestructura y el equipamiento (consolidación), originan una renta extraordinaria de la tierra alcanzada por este proceso originado en el esfuerzo colectivo razón por la cual, dicho proceso, debe beneficiar a todos los actores de este fenómeno mediante la participación municipal en la valorización inmobiliaria.

Es así que la ciudad se desarrolla sobre la base del esfuerzo conjunto de la comunidad y por ello las leyes que nos gobiernan han incorporado la dimensión social al uso de la propiedad privada inmobiliaria que, aplicada al urbanismo, tiene el propósito de lograr mayor equidad al momento de la construcción de edificios y la producción de suelo urbano, actividades que al momento de realizar sus propuestas deberán considerar la participación municipal en la valorización inmobiliaria, como forma de hacer efectiva la función social de la propiedad.

En nuestro País el derecho real absoluto e inviolable de la propiedad privada de la tierra y su uso ilimitado, que consagró la Constitución fundacional de la Nación, fue superada con las reformas constitucionales de los años 1949, 1957, y 1994 todas ellas bajo el criterio, en lo atinente a la escala de la administración local, de delegación de competencias y el de autonomía de los municipios

La existencia de un Estado Municipal, con autoridad para regular el uso del suelo, las construcciones que sobre el mismo se realicen, así como la de crear y percibir tasas e impuestos fue constitucionalmente ratificada y especificada en la reforma constitucional de la Provincia de Córdoba de 1987.

En el orden local nuestra Carta Orgánica Municipal establece como uno de los principios de gobierno “...la aplicación de una política municipal igualitaria orientada

a lograr el mayor nivel de eficiencia y eficacia, la corrección de los desequilibrios y la satisfacción de los intereses de las diferentes zonas y barrios de la ciudad.” (Art. 19)

También, en lo relacionado a la Competencia Material del Municipio, dice que el mismo, ejerce funciones, atribuciones y finalidades “... *que hagan al bien común y progreso de la ciudad.*” (Art.23)

Cuando nos introduce en el Título referido a los Derechos, Garantías y Obligaciones, encontramos el mandato sobre el cual todos los ciudadanos gozan del derecho a la ciudad y a “...*un desarrollo urbano equitativo y sustentable...*” (Art. 26) y como deberes, entre otros, los de “*Cumplir con esta Carta Orgánica y las ordenanzas que en su consecuencia se dicten y, Contribuir equitativa y proporcionalmente con los gastos y cumplir con los tributos impuestos por el Municipio.*” (Art. 28)

Ya en materia de Planificación y de Desarrollo Humano y Comunitario, es posible observar que es deber del Municipio “...*lograr una Ciudad funcionalmente equilibrada, integrada y articulada con su entorno metropolitano, rural y natural, ambientalmente sustentable, socialmente equitativa...*” (Art. 37) y promover “...*el crecimiento armónico de la Ciudad (con) políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de sus distintos sectores y zonas.*” (Art. 38)

En concordancia, la estructura legislativa local encuentra sustento en la Constitución de la Provincia cuando ésta señala como Principios Económicos que, “*El capital cumple una función social y se orienta al crecimiento de la economía. Los beneficios del crecimiento son distribuidos equitativa y solidariamente*” (Art. 67)

Asimismo, y en relación al objeto de la presente Ordenanza cabe resaltar el contenido de aquellos instrumentos legales e institucionales que desde el nivel internacional, consagran el principio de Derecho a la Ciudad, que alienta la sanción de la presente. Es así que éste es definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades. Así lo expresan documentos tales como:

-CARTA MUNDIAL POR EL DERECHO A LA CIUDAD 2004. Quito, Ecuador “*Las ciudades deben ser un ámbito de realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, asegurando la dignidad y el bienestar colectivo de todas las personas, en condiciones de igualdad, equidad y justicia. Todas las personas tienen el derecho de encontrar en la ciudad las condiciones necesarias para su realización política, económica, cultural, social y ecológica, asumiendo el deber de la solidaridad. Como fin principal, la ciudad debe ejercer una función social, garantizando a todos sus habitantes el usufructo pleno de los recursos que la misma ciudad ofrece. Es decir, debe asumir la realización de proyectos e inversiones en beneficio de la comunidad urbana en su conjunto, dentro de criterios de equidad distributiva, complementariedad económica, respeto a la cultura y sustentabilidad ecológica, para garantizar el bienestar de todos y todas.*”

-ENCÍCLICA LAUDATO SI – 93 (2015) “*El principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes y, por tanto, el derecho universal a su uso es una «regla de oro» del comportamiento social y el primer principio de todo el ordenamiento ético-social.*”

-NACIONES UNIDAS – HABITAT – 2020 *“El Derecho a la Ciudad es el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna.*

El Derecho a la Ciudad implica responsabilidades en todos los ámbitos de gobierno y ciudadanos para ejercer, reclamar, defender y promover la gobernanza equitativa y la función social de todos los asentamientos humanos dentro de un hábitat de derechos humanos y que dé prioridad al interés público y social definido colectivamente, garantice un uso justo y ambientalmente equilibrado de los espacios urbanos y rurales, y reconozca y apoye la producción social del hábitat humano.”

Retomando el concepto de plusvalía, en el ámbito de los bienes inmuebles, se ha naturalizado que el beneficiado por los factores extrínsecos que aumentan el valor del bien inmueble resulta ser exclusivamente para su propietario. Ahora bien, como entre los factores extrínsecos que aumentan el valor de un inmueble se encuentran la regulación que sobre el uso del suelo y las obras de infraestructura realiza el Estado, es posible legislar sobre la participación municipal en la valorización inmobiliaria, con el propósito de beneficiar a la comunidad.

Como ya señalamos, en Villa Carlos Paz la Carta Orgánica Municipal (COM) declara e institucionaliza la participación ciudadana en todos los ámbitos de la actividad humana y una forma de hacerla efectiva, desde la dimensión económica, es por medio de la participación municipal en la valorización inmobiliaria (PMVI) originada en la transformación de tierra rural en parcelas urbanas y en la construcción de edificios de rentas.

Los estudios técnicos realizados por el CPUA, que como anexos integran la presente, indican que los valores teóricos resultantes de la transformación de la tierra rural en tierra urbana, así como de la derivada del desarrollo urbano de la ciudad resultan en magnitudes similares a los utilizados por otras ciudades de la Provincia y de la Nación, de acuerdo a los casos estudiados.

Por todo lo expresado, se eleva el presente proyecto de Ordenanza para su tratamiento.

Atentamente

PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ Sanciona con fuerza de ORDENANZA

ARTÍCULO 1º: OBJETO:

El objeto de la presente Ordenanza es la reglamentación del sistema de captación de plusvalías urbanas e instrumentar el derecho a la ciudad consagrado en la Constitución de la Provincia de Córdoba y en la Carta Orgánica Municipal promoviendo el reparto equitativo porcentual de los beneficios producidos por la renta inmobiliaria extraordinaria originada en la *extensión, consolidación y densificación* de la ciudad.

ARTÍCULO 2º: ETIMOLOGIA:

A los fines de la aplicación de la presente entiéndase como:

- CC: Código Civil
- COM: Carta Orgánica Municipal
- CPC: Constitución Provincia de Córdoba
- PMVI: Participación Municipal en la Valorización Inmobiliaria.
- CVM: Comisión de Valuación Municipal
- DOPC: Dirección de Obras Privadas y Catastro
- INMUEBLE: *“Son inmuebles por su naturaleza las cosas que se encuentran por sí mismas inmovilizadas, como el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y profundidad: todo lo que está incorporado al suelo de una manera orgánica, y todo lo que se encuentra bajo el suelo sin el hecho del hombre”.* (Artículo N° 2314 del Código Civil y complementariamente Artículos N° 2315, 2316 y 2317)
- INMUEBLE URBANO: Aquellos que se encuentren integrados a la zona “a” de prestación de servicios municipales de carácter permanente (zona definida por la Ley 8102 Artículo 7º inciso 1º- por aplicación del Artículo 75º de la COM que define a la misma como zona “a”- Antecedentes en Leyes N° 3373 /1925 y Ley 5286/1971).
- INMUEBLE RURAL: Aquellos que, ubicados dentro del Radio Municipal aprobado por Ley 10595, se encuentren fuera de la zona “a” de prestación de servicios municipales de carácter permanente.

ARTÍCULO 3º: DENOMINACIÓN Y ALCANCE

Para todos los efectos administrativos la presente Ordenanza se denomina **“Participación Municipal en la Valorización Inmobiliaria-PMVI-”**. El derecho a la participación municipal en la valorización inmobiliaria, se aplica a todas las personas físicas y jurídicas, propietarias o poseedoras de inmuebles, comodatarios, tenedores a título oneroso o gratuito, ubicados dentro de la jurisdicción municipal

de la ciudad de Villa Carlos Paz y su vigencia comienza con la promulgación de la presente ordenanza.

ARTÍCULO 4º: FORMAS DE LA PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN LA VALORIZACIÓN INMOBILIARIA (PMVI)

Son consideradas acciones susceptibles de aplicar la PMVI las siguientes:

1. La incorporación de parcelas rurales a la zona “a” de prestación de servicios municipales de carácter permanente por intermedio de las distintas etapas del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de los terrenos incorporados al ejido por Ley 10595 y en forma posterior a la sanción de la Ordenanza correspondiente.-
2. Los mayores aprovechamientos edilicios que supongan mayor valorización de los mismos originado por los modos de concertación establecidos por las ordenanzas vigentes.

ARTÍCULO 5º: CÁLCULO DE LA PMVI

El cálculo de la participación municipal en la valorización inmobiliaria para los hechos generadores previstos en el artículo 4º de la presente, se realizará conforme a los siguientes porcentajes y la forma de integración será determinada por la máxima Autoridad de Hacienda de la Municipalidad de acuerdo a lo dispuesto en la presente.

I.- Para los casos comprendidos en el punto 1 del Artículo 4º de la presente, la alícuota será del 10% de la superficie destinada a lotes o fracciones emergentes de la subdivisión de la parcela rural preexistente, descontando aquellas destinadas a infraestructura vial, equipamiento público y espacio verde cedido al uso público según lo establecido en la Ordenanza 4021.

II.- Para los casos comprendidos en el punto 2 del Artículo 4º de la presente, la alícuota será del 10% sobre la diferencia del valor adquirido del inmueble por la inversión proyectada en comparación con el aprovechamiento edilicio de la zona de emplazamiento vigente al momento de la concertación.

ARTÍCULO 6º: DETERMINACIÓN DEL VALOR- COMISIÓN DE VALUACIÓN MUNICIPAL (CVM)

A fin de determinar el valor de los inmuebles afectados por la presente norma en aquellos casos que así lo merite, se crea una Comisión de valuación municipal (CVM), conformada por:

- La máxima autoridad de Hacienda de la Municipalidad o quien el mismo delegue a tal efecto por Resolución,
- La máxima autoridad del Tribunal de Cuentas o quien el mismo delegue por Resolución,
- Los dos miembros titulares de Plenaria del CPUA en representación del Concejo de Representantes designados por decreto
- Un Perito tasador Inmobiliario matriculado en representación de la Asociación Inmobiliaria,
- Un Perito tasador Inmobiliario matriculado en representación del Colegio Profesional Inmobiliario correspondiente.

Los miembros pertenecientes al Concejo de Representantes, Departamento Ejecutivo y Tribunal de Cuentas realizarán sus tareas ad-honorem. Los miembros

externos serán retribuidos según su escala de honorarios profesionales, por la tarea desarrollada.

Dicha Comisión será presidida por la autoridad de hacienda y será convocada en cada oportunidad que se requiera dictamen técnico relacionado con la aplicación de la presente norma para establecer el valor que posibilite determinar la participación municipal en la valorización inmobiliaria.

Producida la valuación y establecido el precio de referencia correspondiente a la valorización inmobiliaria la Comisión ad hoc deberá informar por escrito al Concejo de Representantes y/o al Departamento Ejecutivo según corresponda a sus efectos.

ARTÍCULO 7º: REVISIÓN DE DETERMINACIÓN DE VALOR

Para los casos en que el propietario de un inmueble alcanzado por la PMVI no acuerde con el valor determinado por la CVM para aquella, podrá solicitar al DEM su revisión.

EL DEM dispondrá de sesenta (60) días hábiles para expedirse, contados a partir de la fecha del recurso interpuesto y su resolución será definitiva e inapelable.

ARTÍCULO 8º: FORMA DE INTEGRACIÓN DE LA ALICUOTA

Los aportes por PMVI se integrarán de la siguiente manera:

- a) En dinero que ingresará a la Tesorería por los medios idóneos existentes.
A tal efecto se creará una cuenta específica, independiente de rentas generales.
El monto determinado en concepto de plusvalía podrá ser integrado en Obras de Infraestructura de Interés Público que también afecten sectores urbanos fuera de la localización del emprendimiento en cuestión. Ello siempre por decisión del Municipio a propuesta del propietario.
- b) Por transferencia a favor del Municipalidad de una porción del inmueble afectado al loteo o fraccionamiento, equivalente a la alícuota establecida.
- c) Por transferencia a favor del Municipalidad de inmuebles localizados en otros sectores del municipio.

En todos los casos el convenio resultante deberá ser aprobado por Ordenanza, previo dictamen del CPUA.

La Ordenanza aprobatoria del Convenio deberá establecer, en cada caso, el destino de PMVI en el marco del encuadramiento establecido en el Artículo 9º de la presente.

ARTÍCULO 9º: DESTINO DE LA PMVI

Los recursos obtenidos por la aplicación de la PMVI, serán destinados a financiar el estudio y ejecución de políticas de desarrollo urbano sustentable tendientes a la recuperación de espacios verdes, parques autóctonos, márgenes de ríos y arroyos, humedales, adquisición de tierras para planes de viviendas, de acuerdo al espíritu de la COM.

Podrán ser destinados a la adquisición de tierra y la construcción y mejoramiento de viviendas, priorizando a los sectores de menores recursos socio económicos como asimismo a la dotación de infraestructura necesaria a tal fin.

ARTÍCULO 10º: DEL TRÁMITE Y ÓRGANO DE APLICACIÓN.

La Dirección de Obras Privadas y Catastro será el Órgano de Aplicación de primera instancia de la presente Ordenanza y ante la cual se darán inicio a todos los trámites vinculados a trámites de aprobación de Factibilidad, Anteproyecto y/o Proyectos alcanzados por lo dispuesto por los puntos del Artículo 4° de la presente.

Ante el inicio del trámite, la DOPC, deberá informar al propietario del alcance de la presente a fin de la adecuación de los planos correspondientes a lo dispuesto en la Ordenanza 4021.

ARTÍCULO 11:

De forma.